

1501701-39.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

...

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (3ª Vara Criminal de Bauru - trânsito em julgado em 08/02/2019 - certidão folhas 167/170), acrescida à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 02 anos, 04 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, adequado em face de reiteradas práticas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501701-39.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501701-39.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2088244/2018 - 20º D.P.

AGUA FRIA, 2050209 - 20º D.P. AGUA FRIA, 8545/18/120 - CARANDIRU, 8545/18/120

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO LOPES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 704/2020

DIEGO LOPES DA SILVA está sendo processado incurso no artigo 304 c/c artigo 299, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 118/120, segundo a qual "[...] Consta do incluso inquérito policial, que no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 17 horas e 20 minutos, na Avenida Zaki Narchi, n. 100, Santana, nesta comarca da Capital, DIEGO LOPES DA SILVA, qualificado a fls. 12, fez uso de documento público falsificado. Segundo o apurado, o denunciado apresentou uma certidão de nascimento falsa em nome de Diego Oliveira da Silva em uma das unidades do Poupatempo, conseguindo obter carteira de identidade, comprovante de inscrição CPF e carteira de trabalho e previdência social formalmente autênticas. Assim, no dia 25 de outubro de 2018, o denunciado caminhava em via pública, quando avistou viaturas e demonstrou nervosismo, sendo abordado por policiais militares. Nesse momento, o denunciado fez uso do documento de identidade em nome de Diego Oliveira

da Silva. Contudo, os policiais desconfiaram da veracidade do documento. Indagado, o denunciado confessou que o documento era falso, seu nome verdadeiro era DIEGO LOPES DA SILVA e era procurado da Justiça. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante. Na Delegacia, o denunciado confessou que estava utilizando documentos com informações falsas (fls. 04). A carteira de identidade foi submetida a perícia, resultando que o espelho da carteira de identidade é autêntico. Em relação aos demais documentos apreendidos, o laudo não foi conclusivo (fls. 74/76). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudos periciais de fls. 74-76 e 163-166.

Recebida a denúncia (fls. 125), citado o acusado (fls. 132), observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório traz segura reconstituição acerca do fato imputado, sua autoria, corroborada a materialidade consistente em documento formalmente apreendido e submetido à análise pericial - laudo documentoscópico de folhas 163/166.

Nesse sentido, os policiais militares Jefferson Francisco do Nascimento e Leonardo Fachiano Aquoti relataram ao longo do contraditório terem lançado suspeita sobre o réu ao vê-lo caminhar na via pública, mostrando-se nervoso diante da presença dos depoentes, fato que deu ensejo à abordagem. Instado a se identificar, o réu apresentou uma cédula de identidade que, a princípio, não revelava falsidade, senão, terem os depoentes visualizado uma tatuagem com o nome de uma mulher, no acusado que, indagado sobre o nome inscrito na tatuagem respondera ser o nome de sua mãe. Todavia, logo os policiais suspeitaram de possível falsidade documental, embora o réu tentasse argumentar que teria sido um equívoco do autor da tatuagem. Conduzido às dependências policiais e submetido a procedimento de legitimação, constatou-se que o papel era autêntico, porém, falso o conteúdo. Legitimado, souberam os depoentes que se tratasse o réu de pessoa 'procurada pela justiça'. Em juízo não se tem a versão do acusado, em decorrência da revelia, não obstante ciente de fatos a serem apurados no âmbito da justiça penal, porquanto, autuada sua prisão em flagrante e apreensão do documento, cuja restituição não fora reclamada, até então.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos e uníssonos, não havendo indício de mácula às suas atuações, senão, o estrito cumprimento do dever legal.

Os depoimentos policiais, como qualquer outra prova testemunhal, submetem-se ao falso, conferindo à prova relativa presunção de veracidade, podendo ser desconstituída por qualquer meio ou indício de arbitrariedade ou interesses escusos, o que não ocorre na presente causa, pautando-se a ação dos agentes policiais em transparência, autenticidade e legalidade.

Resta patente ter havido a apresentação do documento pelo réu aos policiais, não sendo essa outra finalidade para o papel, senão, seu uso, consideração que tornaria até mesmo irrelevante houvesse ou não a apresentação pelo réu do documento.

Descabida a alegação de atipicidade em decorrência das excludentes da ilicitude pelo estado de necessidade ou legítima defesa porque a conduta imputada teria como motivação do direito de fuga do acusado, porquanto, pessoa procurada pela justiça. Ao capturado se confere o direito de se calar sobre sua identificação, impondo-se ao estado providências administrativas de legitimação, não se admitindo, porém, que confeccione documento falso para se desvencilhar de eventual descoberta de sua condição de foragido.

A cédula de identidade fora submetida à constatação pericial, concluindo-se pela autenticidade do papel, sem que pudessem os senhores peritos concluir pela regularidade ou não sobre os dados de identificação no papel contidos (laudo documentoscópico de folhas 163/166).

Configura-se o crime de uso de documento falso, porquanto, crime formal, consumando-se com sua apresentação ou utilização, tornando-se irrelevante a prova de efetivo prejuízo à fé pública.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DIEGO LOPES DA SILVA incurso no artigo 304 c/c 299 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes (12ª Vara Criminal) - folhas 167/170.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (3ª Vara Criminal de Bauru - trânsito em julgado em 08/02/2019 - certidão folhas 167/170), acrescida à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 02 anos, 04 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, adequado em face de reiteradas práticas delitivas, como acima exposto ao dimensionar a pena, impondo-se maior rigor a se aferir o mérito para o convívio social.

O réu está em liberdade e assim permanece até decisão contrária, se o caso.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA